

PUBLIKATION

Kreuzbergkaserne

Turenne Kaserne

Zweibrücken

Rheinland-Pfalz

Bundesrepublik Deutschland

Kontrakt Urkunde Nr. 1400/98 fra 06.10.1998 i originaltekst:

KAUFVERTRAG

Verhandlet i Saarlouis den 06. oktober 1998. For den underskrevne notar;

Manfred Mohr

med kontoret i Saarlouis, fremtræder:

1. som sælger:

Hr. Siegfried Hiller, født den 19.06.1951,
regeringsråd - identificeret ved tjenstekort -,

handlende for Forbundsrepublikken Tyskland (Bundesfinanzverwaltung),
repræsenteret ved Bundesvermögensamt Landau, Gabelsberger Straße 1,
76829 Landau, på grundlag af en fuldmagt i original, dateret den 05.10.1998,
udstedt af repræsentanten for lederen af Bundesvermögensamt Landau.

1. som sælger:

Bundesrepublik Deutschland
(Bundesfinanzverwaltung)
repræsenteret ved:

Bundesformuekontor
Landau Gabelsberger Str.
1, 76829 Landau / i Pfalz

- i det følgende **Forbund** kaldet -

2. Som køber

køber 2 a)

a) Firma Tasc-Bau Handels.- og Generaloverdragere for bolig.- og industribyggerier
AG, med hjemsted i Spickendorf, registreret i handelsregistret ved Amtsgericht
Halle-Saalkreis under HRB 9896, repræsenteret ved sin enkeltstående, bemyndigede
direktør, hr. Josef Tabellion, købmand, født den 18.06.1950, med forretningsadresse i
66787 Wadgassen, Provinzialstrasse 168, kendt af personen.

- i det følgende **køber 2 a** kaldet -

køber 2 b),

Hr. Rick Göritz, født den 21.03.1976, bosiddende i 66482 Zweibrücken,
Hofenfelsstrasse. 222, identificeret ved personligt ID

- i det følgende **køber 2 b** kaldet -

- herefter kaldet "køber" -.

Representationsattest:

Den nuværende notar bekræfter hermed på baggrund af sin indsigt fra i dag i det handelsregister, der føres ved Amtsgericht Halle – Saalkreis – HR B 9896 -, at

a) firmaen TASC – BAU Handels- og Generalunderleverandør for bolig- og industribyggeri AG er registreret der, og b) hr. Josef Tabellion, nævnt ovenfor, er den enkeltstående repræsentant og er fritaget for begrænsningerne i § 181 BGB.

De fremmødte, handler som angivet, erklærede:

Vi indgår følgende

Kaufvertrag:

Købsgenstand / Grundbesitzangaben § 1:

§1 Grundbesitzangaben

I. Den Forbundsrepublik Deutschland (Bundesfinanzverwaltung) er ejer af den ejendom, der er registreret i tingbogen ved Amtsgerichts Zweibrücken, blad 5958, i Gemarkung Zweibrücken.

Løbenr. 120 Flurstück Nr. 2885/16 bygning og friareal,
Delawarestraße Landstuhler Straße 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5,
7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Pennsylvaniastraße 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Texasstraße

Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- til 103 699 kvm. -

II. Grundbesiddet er i afdeling II af tingbogen belastet med en begrænset personlig tjenesteydelse (gasledningsret); overdraget til Saar Ferngas AG Saarbrücken i henhold til tilladelse fra 05.04.1963. Denne belastning vil blive overtaget af køberne til

yderligere tolerance er overtaget. Grundbesiddelsen er i afdeling III af tingbogen uden forpligtelser. Andre belastninger og restriktioner, der ikke er indført i tingbogen (f.eks. alretlige skranker), er ikke kendt, medmindre det fremgår særskilt af denne urkunde. Forbundet påtager sig ingen ansvar i den henseende. Hvis sådanne belastninger alligevel eksisterer, vil de blive overtaget af køberne.

III. Grundbesiddelsen er bebygget med 26 boligbygninger med i alt 337 boligenheder samt et varmekværk.

§2 Vertragsverhältnisse

I. Den i bilag rødt markerede ejendom med de opførte bygninger n

Louisianastraße 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21,
23, 25, Pennsylvaniastraße 8, 11-/13, 15, 17,

med i alt 71 boligenheder er de Nederlandske styrker blevet overladt til den Bundesrepublik Deutschland på en vederlagsmæssig basis i henhold til folkeretten.

II. Det folkeretlige overdragelsesforhold mellem den Bundesrepublik Deutschland og Kongeriget Nederlandene vedrørende de overdragne ejendomdele forbliver uændret ved denne kontrakt.

III. Parterne i kontrakten går ud fra, at de Nederlandske styrker sandsynligvis vil forlade boligområdet, og de overdragne ejendomdele vil blive tilbagegivet til Forbundet. Det præcise tidspunkt for tilbagegivelsen er hverken kendt af Forbundet eller køberne.

Det folkeretlige overdragelsesforhold vil stadig blive behandlet af Forbundet.

I tilfælde af at de Nederlandske væbnede styrker ikke tilbagegiver boligområdet til Forbundet inden for de næste to år, henvises der til reglerne i § 5 stk. III.

IV. Til den kontraktlige ejendom hører også et varmekværk i bygning nr. 4233, hvor to arbejdere fra Forbundet er ansat som fyrbødere.

Forbundet har informeret køberne om de lovgivningsmæssige bestemmelser i § 613 a BGB.

V. Derudover eksisterer følgende kontraktforhold:

1. Tilladelseskontrakt til drift af et bredbåndskabelanlæg med TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH fra 22.02.1995/ 28.03.1995.

Køberen til 2b) træder i stedet for Forbundet ind i denne ham bekendte kontrakt.

2. Kontrakt om levering af stenkul med firmaet Rheinbraun Handel Süd GmbH.
Køberen til 2b) træder i stedet for Forbundet ind i denne ham bekendte kontrakt.

3. Aftale om fælles brug af veje og ledninger med Studerendeservice
Kaiserslautern fra KAUFVERTRAG med Forbund den 15.08.1996.

Køberne træder i stedet for Forbundet ind i de forpligtelser, der gælder overfor
Studerendeservice.

§3 Købsobjekt.

I. Forbundet sælger til køberne i 2a) og 2b) i det forhold, som fremgår af § 4 stk. I,
den **forbeholdte grundbesitz med alle rettigheder og pligter samt bestanddele**
med undtagelse af den i købsobjektet beliggende 20-kV ringledning, der er
markeret med rødt i situationsplanen (Bilag 2).

II. Undtaget herfra er også en ca. 30 kvm stor del, der er markeret med
grønt i situationsplanen (Bilag 3), som vil blive overført til
naboejendommen i forbindelse med en grænsejusteringsprocedure.

§ 4 Opdeling af købsgenstanden/ Opmåling

Køberne erhverver som følger:

I. I det indbyrdes forhold mellem køberne er følgende opdeling af
købsgenstanden forudset:

a) køber 2a) erhverver de i situationsplanen (bilag 3) blå markerede arealer
samt alle forsyningsanlæg med undtagelse af varmeledninger,

b) køber 2b) erhverver de i situationsplanen (bilag 3) rødt markerede arealer
samt varmeledninger, dog uden de øvrige forsyningsanlæg.

II. Køber 2a) vil inden for fire uger efter bekræftelse af denne kontrakt anmode om
opmåling af delarealerne i samråd med køber 2b). Derudover vil køber 2a) inden
for fire uger efter bekræftelse af denne kontrakt sørge for
parcelleringsinddelingen af de af køber 2b) erhvervede delarealer, som vist i den
vedlagte situationsplan (bilag 4). De samlede opmålingsomkostninger bæres af
køber 2a). Såfremt ejerskabet endnu ikke er overført til køberne, giver forbundet
køber 2a) de nødvendige adgangsretter til at gennemføre opmålingen.

§ 5 Kontraktens gennemførelse

I. Med henblik på det stadig eksisterende folkeretlige overdragelsesforhold med
de Nederlandske væbnede styrker, vil denne KAUFVERTRAG vedrørende de i
situationsplanen (Bilag 1) markerede områder først blive gennemført, når de
Nederlandske styrker har tilbagegivet disse områder til Forbund.

Dette vedrører især overgangen af ejerskab, brug og forpligtelser, forfaldstidspunktet
for købsprisen, der gælder for disse arealer, samt overdragelserne for disse arealer.

II. Parterne i kontrakten går ud fra, at de Nederlandske væbnede styrker vil returnere de overdragne ejendomsejendomme til Forbundet inden for de næste to år.

III. I tilfælde af at de Nederlandske væbnede styrker ikke returnerer boligo området eller dele heraf inden for de næste to år, vil Forbundet søge at opnå samtykke fra de Nederlandske væbnede styrker til ejendomsoverdragelsen vedrørende de endnu ikke returnerede dele til køberen i punkt 2b).

§ 6 Købspris

I. Købsprisen for den i § 3 stk. I nævnte kontraktgenstand udgør DM 5.182.560,-- (i.w. Deutsche Mark Fünfmillioneneinhundertzweiundachtzigtausendfünfhundertsechzig).

II. Heraf falder et beløb på DM 3.262.560,-- på den del af ejendommen, der er markeret med blå på situationsplanen (Bilag 5). Dette beløb, som køberen i det indre forhold hæfter for i henhold til punkt 2a), forfalder som følger:

a) Forudbetaling på 1/3 af et beløb på DM 3.252.560,-- i højden af DM 1.087.520,--, forfaldende på dagens dato for beurkundung. Denne del af købsprisen er allerede betalt, hvilket Forbundet hermed bekræfter.

b) Betaling af et delbeløb på DM 2.175.040,-- i fem rater á DM 435.008,--, plus 2% renter over den respektive diskontsats fra Deutsche Bundesbank årligt af det respektive resterende beløb fra tidspunktet for dagens beurkundung af denne kontrakt, hvor den gældende diskontsats den første i en måned er afgørende for rentesatsen i denne måned.

For betalingsplan gælder nedenstående forfalds- og betalingsplan, tidligere betalinger er dog tilladt.

- 1. rate DM 435.008,--, forfalder ved udløbet af 12 måneder efter afslutningen af købskontrakten, således den 06.10.1999, plus 2 % renter over den respektive diskonteringsats fra Deutsche Bundesbank af beløbet DM 2.175.040,--,

- 2. rate DM 435.008,--, forfalder ved udløbet af 24 måneder efter afslutningen af købskontrakten, således den 06.10.2000, plus 2 % renter over den respektive diskonteringsats fra Deutsche Bundesbank af beløbet DM 1.740.032,--,

- 3. rate DM 435.008,--, forfalder ved udløbet af 36 måneder efter afslutningen af købskontrakten, således den 06.10.2001, plus 2 % renter over den respektive diskonteringsats fra Deutsche Bundesbank af beløbet DM 1.305.024,--,

- 4. Rate DM 435.008,--, forfaldende ved udløbet af 48 måneder efter afslutningen af KAUFVERTRAG, således den 06.10.2002, plus 2 % Zinsen over den respektive diskontsats fra Deutsche Bundesbank af beløbet DM 870.016,--,

- 5. Rate DM 435.008,--, forfaldent ved udløbet af 60 måneder efter afslutningen af KAUFVERTRAG, således den 06.10.2003, plus 2 % Zinsen over den respektive diskontsats fra Deutsche Bundesbank af beløbet DM 435.008,--.

Zinsen beregnes af Forbundet efter den respektive forfaldsdato for raterne, opkræves særskilt hos køberne og skal betales inden for fire uger efter anmodning til Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, Konto- Nr. 30 001 040, med angivelse af formålet "Zinsbetalinger Kreuzberg-Boligsamfund, Zweibrücken, Kapitel 0807, Titel 13101".

III. Et beløb på DM 1.920.000,-- vedrører den del af ejendommen, der er markeret med rødt på situationsplanen (Bilag 5).

Det beløb, som køberen i henhold til det indbyrdes forhold er ansvarlig for i punkt 2b), forfalder til betaling inden for tre uger efter skriftlig opfordring fra Forbundet.

Opfordringen fra Forbundet sker straks efter tilbagegivelse af ejendomsselementerne fra de Nederlandske væbnede styrker eller efter de Nederlandske væbnede styrkers samtykke til ejendomsoverdragelsen af de ejendomsselementer, der er overladt til Dem.

I tilfælde af tilbagegivelse af enkelte bygninger eller ejendomsselementer forfalder et tilsvarende delbeløb fra DM 1.920.000,-- til betaling inden for tre uger efter skriftlig opfordring fra Forbundet. Størrelsen af delbeløbet afhænger af forholdet mellem boligarealet af de bygninger, der er omfattet af deltilbagegivelsen, og den samlede boligareal af de bygninger, der er markeret med rød i situationsplanen (Bilag 1).

IV. Delbeløbet i henhold til afsnit II.a) skal betales i én sum til Bundeskasse Koblenz, Landeszentralbank Koblenz, BLZ 570 000 00, Konto Nr. 570 010 01 med angivelse af formålet "Købsprisbetaling Kreuzberg-Boligsamfund, Zweibrücken, Kapitel 0807 Titel 131 01."

Dele af beløbene i henhold til afsnit II.b) og afsnit III skal betales til Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, konto nr. 30 001 040, med angivelse af formålet "Ratebetaling Kreuzberg-Boligsamfund, Zweibrücken, Kapitel 0807 Titel 131 01."

V. For rettidigheden af betalingen er det ikke dagen for afsendelsen, men dagen for kreditering på de ovennævnte konti hos Bundeskassen, der er afgørende. Ved betalingsforsinkelse skal der betales forsinkelsesrenter på 3% over den gældende diskontsats fra Deutsche Bundesbank, idet den første dag i en

Den månedlige gældende diskontsats for hver rentebeslutningsdag i denne måned er afgørende. Derudover skal køberne i tilfælde af forsinkelse erstatte Forbundet alle øvrige efterviselige forsinkelsesskader og renter. En anden efterviselig forsinkelsesskade omfatter især også differensen mellem den nævnte rentesats og en højere rentesats for kreditter fra staten til dækning af dets udgifter.

Køberne underkaster sig på grund af de betalingsforpligtelser, der er overtaget i denne urkunde, den berettigede krav om øjeblikkelig tvangsfuldbyrdelse fra denne urkunde i deres samlede formue.

Den berettigede skal til enhver tid have en fuldbyrdelsesberettiget udgave af denne urkunde, uden behov for dokumentation af de forhold, som kravets forfald afhænger af.

Notaren har henvist til § 454 BGB. Denne bestemmelse fraviges, så sælgeren bevarer de lovbestemte tilbageholdelsesretter.

§ 7 Sicherungsgrundschuld / Bankbürgschaft

I. For at sikre alle gennem denne kontrakt etablerede - også betingede - ikke opfyldte betalingskrav fra Forbundet, bestiller Forbundet en boggrundskyld på det samlede grundbesiddelse, der er anført i afsnit I, på DM 10.000.000,-- (i.W. Deutsche Mark ti millioner), som fra i dag skal forrentes med 18% (attende procent) årligt. Forbundet godkender med samtykke køberen registreringen af en sådan boggrundskyld til belastning af den i § 1 afsnit I nævnte grundbesiddelse og til fordel for Bundesrepublik Deutschland (Bundesfinanzverwaltung), repræsenteret ved Bundesvermögensamt Landau -herefter kaldet "Kreditor"-.

Die Grundskyld er som følger at indføre:

1. Grundskylden er fra i dag af forpligtet til at betale 18 procent årligt i renter. Renten skal betales efterfølgende den første dag i det følgende kalenderår.

2. Grundskylden forfalder.

På grund af grundskyldens beløb samt zinsen underkaster Forbundet sig den øjeblikkelige tvangsfuldbyrdelse i den belastede grundbesiddelse, således at tvangsfuldbyrdelsen fra dette dokument er tilladt mod den respektive grundejer. Forbundet bevilger og ansøger **uigenkaldeligt** om registreringen af denne underkastelsesklausul i tingbogen.

Alle omkostninger, der opstår i forbindelse med oprettelsen af grundskylden, bæres af køberen i punkt 2a).

Forbundet har til hensigt, efter at have modtaget den katasteramtlige ændringsdokumentation vedrørende de i situationsplanen (bilag 3) blå markerede arealer, at slette grundskylden på de resterende delarealer af grundstykket nr. 2885/16 og kun lade denne grundskyld bestå på de i situationsplanen (bilag 3) blå markerede arealer.

Grundskylden overgår af køberen til 2a) til den reelle hæftelse.

Forbundet vil på køberens anmodning overdrage grundskylden til den førende tyske forretningsbank, der ifølge nedenstående afsnit II. garanterer for købernes betalingsforpligtelser, så snart de i afsnit II. beskrevne garantier er fuldt tilgængelige.

II. Køberen til 2a) forpligter sig overfor den accepterende Forbund, inden for fjorten dage efter modtagelsen af den katasteramtlige ændringsdokumentation vedrørende de i situationsplanen (Anlæg 3) blå markerede arealer at overdrage Forbundet til sikring af restkøbsprisen på DM 4.095.040,-- samt til sikring af den betingede efterbetalingsforpligtelse i henhold til § 11 stk. III i denne Kontrakt på DM 5.817.440,-- følgende hver især selvskyldneriske Bankbürgschaften fra en førende tysk forretningsbank:

a) Bankbürgschaft over DM 2.175.040,-- plus de Zinsen, der i henhold til § 6 Absatz II.b) og Absatz V. skyldes, samt omkostninger i henhold til § 767 Abs. 2 BGB til sikring af betalingsforpligtelsen i henhold til § 6 Abs.

II.b). Bankbürgschaft over DM 1.920.000,-- plus renter og omkostninger i henhold til § 767 HGB for betalingsforpligtelsen i henhold til § 6 Absatz III.,

c) Bankbürgschaft over DM 5.817.440,-- plus renter og omkostninger i henhold til § 767 BGB til sikring af den betingede efterbetalingsforpligtelse i henhold til § 11 Absatz III. Denne Bankbürgschaft kan også gøres gældende for opståede krav fra Forbundet som følge af andre kontraktbrud.

Forbundet accepterer allerede nu en eventuel reduktion af garantierne til de respektive stadig åbne dele af de garanterede krav. De ovenfor nævnte garantier under bogstaver b) og c) må være tidsbegrænsede; de skal dog være gyldige i mindst fem år fra datoen for beurkundung af denne købsaftale.

§ 8 Ejerskabsoverdragelse

I. Ejerskabet af de områder, der er markeret med blå i situationsplanen (Bilag), samt af alle solgte hovedforsyningsanlæg til det samlede købsgode (veje inklusive gadebelysning med ledningsnet, regnvand tilbageholdelsesbassiner samt spildevandsledninger, varmeledninger, vandledninger og lavspændingsledninger - hver især frem til hustilslutningerne) overgår til køberne fra i dag, datoen for beurkunden af denne kontrakt.

II. Ejerskabet af det område, der er markeret med rødt i situationsplanen (Bilag 5), overgår først efter tilbagegivelse af dette område af de Nederlandske væbnede styrker til Forbundet eller efter godkendelse fra de Nederlandske væbnede styrker til ejendomsoverdragelsen og efter betaling af den del af købsprisen, der vedrører delområdet, til køberne. Såfremt de Nederlandske væbnede styrker foretager deltilbageleveringer, overgår ejerskabet af delarealerne først efter betaling af den del af købsprisen, der vedrører de pågældende delarealer. Overdragelsen vil blive dokumenteret skriftligt.

III. Fra tidspunktet for overdragelsen overgår alle brug samt de private og offentlige forpligtelser til køberne. Fra dette tidspunkt bærer køberne de øvrige offentlige afgifter, gebyrer og skatter, risikoen for tilfældig undergang eller forringelse af købsgenstanden, trafik sikringspligten samt pligten til vejrenholdelse og saltning.

Købere er bekendt med, at Forbundet som selvforsikrer ikke har tegnet nogen forsikring for det i § 3 nævnte købsobjekt.

§ 9 Efterbetaling på grund af planlægningsbestemte højere værdifulde anvendelsesmuligheder

I. Købsobjektet er i øjeblikket stadig udpeget som særområde og er ikke omfattet af byggeplanlægningen.

II. Fastlæggelsen af købsprisen er baseret på en anvendelse som Almindeligt boligområde i henhold til § 4 BauNVO med et grundfladeantal på 0,4 og et etagearealantal på 1,2 i henhold til § 17 BauNVO.

III. Køberne forpligter sig til at betale en efterbetaling af den i denne KAUFVERTRAG aftalte Købspris, hvis kommunen i sin egenskab af planlægger inden for ti år efter kontraktens indgåelse åbner en højere værdimæssig anvendelsesmulighed end den i afsnit II. fastlagte, og hvis køberne realiserer denne højere værdimæssige anvendelse før udløbet af tiårsfristen afvigende fra den i afsnit II. underliggende anvendelse, f.eks. gennem værdiforøgende byggeteknisk udnyttelse (fortætning) eller ved salg.

Nachzuzahlen er den forskel mellem købsprisen i henhold til § 6 i denne kontrakt og værdien af grunden på tidspunktet for anmodningen om betalingsbeløbet fra forbundet. Værdiforskellen fastlægges i fællesskab af den uafhængige gutachterausschuss for grundværdier for området i Zweibrücken by og vurderingsmanden ved Oberfinanzdirektion Koblenz og fastsættes af forbundet.

Betalingsbeløbet forfalder fire uger efter betalingsanmodning fra Forbundet.

I tilfælde af betalingsforsinkelse gælder bestemmelserne i § 6 afsnit V i denne kontrakt.

§ 10 Gewährleistung, Haftung

I. Den i § 3 afsnit I nævnte købsgenstand sælges i den stand, den befinder sig i på tidspunktet for beurkundung. Denne tilstand er køberne bekendt. Enhver garanti for synlige og usynlige fysiske og juridiske mangler eller også skjulte mangler samt anvendelsen af §§ 459 ff. BGB udelukkes med hensyn til købsgenstanden.

II. Forbundet hæfter ikke for en bestemt størrelse, grænseforløb, kvalitet, egnethed og beskaffenhed af købsgenstanden og dens anvendelighed til købernes eller deres retsnachfolgers formål.

III. Ingeniørkontor ASAL, Kaiserslautern, har på vegne af Miljøministeriet i Rheinland-Pfalz undersøgt købsgenstanden for eventuelle eksisterende kontaminationsflader. Det blev konstateret, at der ikke er synlige farer, og undersøgelser derfor er unødvendige.

De relevante protokoller fra Konversionsforurening arbejdsgruppe (KoAG) er kendt af køberne.

IV. Forbundet påtager sig ingen garanti for en bestemt egenskab ved grundbesiddet, lovligheden af den ønskede anvendelse fra købernes side, brugs- og bygge-muligheder samt kvaliteten af byggegrunden. Nødvendige tilladelser skal køberne selv indhente og betale.

V. Forbundet garanterer, at grundbesiddet i afdeling II og III af tingbogen er frit for ikke-overtagne forpligtelser og begrænsninger samt for forfaldne offentlige byrder og afgifter, medmindre andet er angivet i denne urkunde.

VI. Forbundet erklærer, at det ikke har pålagt nogen byggebelastning, og at det ikke er bekendt med eksistensen af sådanne byrder.

§ 11 parketrenovering

I. Køberne er bekendt med, at parketgulvene i lejlighederne er belastet med polycykliske aromatiske kulbrinter (PAK). Forbundet har ladet lejlighederne undersøge stikkende af Miljølabor ARGUK, Oberursel. Undersøgelsesresultatet fra 21.04.1998 foreligger for køberne. Køberne er desuden bekendt med, at en del af de indbyggede skabe, der findes i lejlighederne, også kan være belastet.

II. Forbundets omkostningsandel til parketrenoveringen udgør DM 5.817.440,-- og er allerede fuldt taget i betragtning ved beregningen af købsprisen på DM 5.182.560,--.

Forbundets omkostningsdækning er baseret på købernes hensigt om en komplet udskiftning af samtlige parketgulve i alle solgte lejligheder.

En yderligere omkostningsdækning til parketrenoveringen samt et ansvar fra forbundets side for eventuelle yderligere tilstedeværende skadelige stoffer og en omkostningsdækning fra forbundets side til deres eventuelle renovering udelukkes udtrykkeligt.

Køberne forpligter sig over for Forbundet til at renovere parketgulvene i de lejligheder, der

a) ligger inden for det område, der er markeret med blå på situationsplanen (Bilag 5), inden for en frist på 2 år efter dagens dato for bekræftelse, b) ligger inden for det område, der er markeret med rødt på situationsplanen (Bilag 5), inden for en frist på 2 år efter ejerskabsoverdragelsen i henhold til § 8 stk. II, ved fuldstændig udskiftning af parketgulvene. I det indbyrdes forhold mellem køberne påtager køberen sig forpligtelserne i punkt 2a).

III. Renoveringen skal dokumenteres over for Forbundet. Dokumentation sker ved en skriftlig bekræftelse fra det specialiserede firma, der er ansvarligt for gennemførelsen af renoveringsforanstaltningerne. Forbundet forbeholder sig ret til at kontrollere gennemførelsen af renoveringsforanstaltningerne ved en inspektion.

Hvis beviset ikke kan fremlægges for den samlede ejendom eller dele heraf, skal et beløb på DM 242,--/qm for ikke renoveret parketflade betales til Forbundet.

For the areas marked in red on the situationsplan (Bilag 5)

For ejendomsejendomme består betalingsforpligtelsen også i det tilfælde, at og såfremt Forbundet eller de Nederlandske væbnede styrker har foretaget en parketrenovering før ejerskabsoverdragelsen.

Den betaling skal finde sted inden for seks uger efter anmodning fra Forbundet. n.

I tilfælde af betalingsmisligholdelse gælder bestemmelserne i § 6, stk. V, i denne kontrakt.

§ 12 Ydre tilslutning

I. SCHMUTZWASSERENTSORGUNG/OVERFLADEVANDSHÅNDTERING

A) Ejendommen er tilsluttet det offentlige skraldvandssystem og den offentlige overfladevandshåndtering. Skraldvandene ledes gennem de rødt markerede indsamlingsledninger i boligområdet i den blå markerede blandet vandindsamlingsledning til kasernen og videre til den offentlige hovedsamler.

Overfladevandene samles først i de gult markerede regnvand tilbageholdelsesbassiner i situationsplanen (Anlage 6) og ledes derefter også gennem de rødt markerede indsamlingsledninger, ligesom skraldvandene.

Regnvand tilbageholdelsesbassinerne har en begrænset optagelsesevne. Ved kraftig nedbør ledes det overfladevand, der ikke kan samles i regnvand tilbageholdelsesbassinerne, gennem en overløb til de grønt markerede indsamlingsledninger for overfladevand og føres direkte til Bautzenbach.

Sammelleitningerne fører over følgende tredjepartsgrunde og er delvist sikret gennem tilladelsesaftaler samt begrænsede personlige servitutter til fordel for Forbundet - som følger:

- Tingbogen fra Zweibrücken, blad 7002, lfd.Nr. 207,
Fl.Nr. 3135/1, ejer: Zweibrücken by,
beliggenhed/erhvervstype: trafikareal

Sikringsart: ingen tinglyst sikring, ingen tilladelseskontrakt,

- Tingbogen fra Zweibrücken, blad-7005, lfd.Nr. 142 og 197, Fl.Nr. 2852/16 og 3134/4, ejer: Zweibrücken by,

beliggenhed/erhvervstype: skov-, trafik-, landbrugsareal,

er sikringen: Ret til drift af et kloaksystem; Udførelsen er overdragelig til en tredjepart. Tilladelsesaftaler fra 29.11.1963 og 4.5.1985,

- Tingbog fra Zweibrücken blad 6780, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/15, ejer:
Eheleute Dr. Heidi Lambert-Lang og Dietrich Lang; Zweibrücken,

Beliggenhed/erhvervstype: Grønland,

Sikringstype: ingen retsgyldig sikring, ingen tilladelseskontrakt,

- Tingbog fra Zweibrücken blad 4291, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/10, ejer: Hr. Dietrich
Lang, Zweibrücken, beliggenhed/erhvervstype: Byggeplads og Grønland,

Art der sikring: ingen tinglyst sikring, ingen tilladelseskontrakt.

De eksisterende tilladelsesaftaler er kendt af køberne.

B.) Forbundet overfører de i Anlage 6 markerede indsamlingsledninger i rød og grøn samt de i gul markerede regnvand tilbageholdelsesbassiner til køberne i et selskab med borgerlig ret. Han overdrager hertil alle de rettigheder, han har i henhold til de ovenfor nævnte tilladelsesaftaler - til køberne i det angivne ejerforhold. Forbundet hæfter ikke for beståen af disse retter.

Køberne stræber efter at overføre indsamlingsledningerne og regnvand tilbageholdelsesbassinerne til Zweibrücken by (bortskaffelsesvirksomhederne) i forbindelse med en udviklingskontrakt.

For rørforløbet på ejendommene Fl.Nrn. 2652/10 og 2652/15 eksisterer der ingen tilladelseskontrakt med ejendommejerne, og der er heller ikke noget tinglyst sikret ledningsret. Dette vil Forbundet straks bestille til fordel for Zweibrücken by.

Alle øvrige omkostninger, der er forbundet med sikringen af den afløbsside ydre tilslutning, især omkostningerne ved overdragelsen af indsamlingsledningerne til Zweibrücken by, samt den retslige sikring af disse ledninger i forhold til de andre ejendomme, bæres af køberne, i hvis indbyrdes forhold køberen til 2a).

C.) Køberne giver Forbundet et gratis medbrugsret til de afløbsledninger, der er markeret med rød og grøn på situationsplanen (Anlage 6), samt de regnvand tilbageholdelsesbassiner, der er markeret med gult, så længe de Nederlandske væbnede styrker stadig bor i bebyggelsen. De forpligter sig til at holde ledningerne og regnvand tilbageholdelsesbassinerne i en funktionsdygtig tilstand, så en ordentlig afledning af spildevandet er sikret.

D.) Der eksisterer en tilladelseskontrakt for medbenyttelse af indsamlingsledningen, der forlader boligområdet ved den sydvestlige ejendom grænse, til fordel for ejeren af Fl.Nr. 2651, hr. Dr. Josef Ries, Dr. Albert Becker-Straße 14, 66482 Zweibrücken, dateret den 16.12.1974 med tillægskontrakter fra 28.09.1981, 1.10.1981 samt 16.8.1985, 19.8.1985 og 9.2.1996, 13.2.1996.

Køberne træder i stedet for Forbundet ind i det kontraktforhold, de kender.

II. FERSKVANDFORSYNING

Boligområdet er tilsluttet den offentlige ferskvandforsyning. Overdragelsespunktet for den offentlige hovedledning ligger ved vandpumpestationen i bygning nr. 4241. Den ferskvandsledning, der forsyner boligområdet, løber over nabogrunden til Studerendeservice i Kaiserslautern.

Hvad angår medbenyttelsen af denne ledningssektion af køberne henvises til § 13, stk. VIII. i denne kontrakt.

III. STRØMFORSYNING

Hele Kreuzbergarealet udgør en enhed og er forsynet med en 20-KV-ringledning samt transformatorstationer nr. 4210 og 4238. Transformatorstationerne er allerede blevet solgt af Forbundet til Zweibrücken by.

Der er et mål om at overføre 20-KV-ringledningen til Zweibrücken by samt at sikre denne ledning til fordel for Zweibrücken by.

I denne sammenhæng vil 20-KV-ringledningen ikke blive solgt med. Køberne forpligter sig til i det nødvendige omfang at deltage i overførslen af 20-KV-ringledningen til Zweibrücken by. Især forpligter de sig til at sikre rørforløbet efter anmodning fra Forbundet på en passende og sædvanlig måde til fordel for Zweibrücken by (byens værker).

Indtil den reelle sikring gives køberne Forbundet og Zweibrücken by (byens værker) de nødvendige adgangsrettigheder til driften og vedligeholdelsen af transformatorstationerne og 20-KV-ringledningen.

Yderligere forpligter køberne sig til at udstyre bygningerne inden for boligområdet, i samråd med byens værker i Zweibrücken, med måleudstyr i det nødvendige omfang.

§ 13 Indre tilslutning

I. Køberne er bekendt med, at hele boligområdet indvendigt i øjeblikket er privat tilsluttet. Det betyder, at spildevands-, ferskvands- og lavspændingsledninger samt faciliteterne til varme- og varmtvandsforsyning og vejene, inklusive gadebelysningen, ejes af Forbundet og ikke er offentlige.

Køberne har fået planer vedrørende forløbet af ledningerne overdraget. For overensstemmelsen mellem planerne og det faktiske rørforløb påtager Forbundet sig intet ansvar.

II. Veje

Køberne er bekendt med tilstanden af vejfladerne, herunder gadebelysningen. Forbundet har givet Studenterværk Kaiserslautern tilladelse til at benytte følgende veje som adgangsvej til studenterboligen:

- Texasstraße fra Amerikastraße til sammenløbet med Virginiastraße,
 - Virginiastraße til den sydlige grænse af købsgrunden.
- Køberne forpligter sig til at tolerere denne medbenyttelse.

III. Schmutzwasserentsorgung

Ifølge resultatet af en kamerabefaring udført i 1997 befinder schmutzwasserledningene sig i bygningens indre i en funktionsdygtig tilstand. Denne tilstand er køberne bekendt.

Dem Studenterværk Kaiserslautern blev der af Forbundet givet tilladelse til at benytte spildevandsledningen indtil tidspunktet for afkoblingen fra den stats drevne spildevandsledning, dog kun i det omfang, at gennemløbet af spildevandet er godkendt af den ansvarlige Bauaufsichtsmyndighed eller Vandmyndighed.

Køberne forpligter sig til at tolerere denne medbenyttelse, indtil afkoblingen er gennemført, eller spildevandsledningerne er overført til affaldshåndteringsvirksomhederne.

IV. Overfladeafvanding

Køberne er klar over, at systemet til overfladeafvanding ikke længere opfylder standarden for den gældende vandret.

V. Ferskvandforsyning

Køberne er klar over, at de drikkevandsledninger, der forsyner boligbygningerne, delvist løber i de grønne områder, er i en dårlig stand og skal fornyes.

VI. Strømforsyning

Køberne er bekendt med, at de lavspændingsledninger, der forsyner boligbygningerne, delvist løber i de grønne områder og gennem kælderen i nogle boligbygninger.

VII. Varme- og varmtvandsforsyning

Varme- og varmtvandsforsyningen til boligområdet sikres i øjeblikket af den kuldrevne varmecentral i bygning nr. 4233.

Køberne er bekendt med, at varmecentralen efter den seneste emissionsbeskyttelsesmåling fra TÜV Pfalz e.V. ikke opfylder emissionsværdierne i TA Luft. Især er køberne bekendt med den relevante meddelelse fra erhvervstilsynet i Neustadt a.d. Weinstraße fra 27.10.1997 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg.

Køberne forpligter sig til at fortsætte driften af varmeværket, at opfylde de kendte krav fra afgangsbekendtgørelsen af 27.10.97 ved at omstille til gas-/olie-drift og at sikre en ordentlig forsyning af de lejligheder, der er overladt til de Nederlandske væbnede styrker, indtil de returneres af de Nederlandske styrker, til rimelige, lokale betingelser.

I det indbyrdes forhold mellem køberne påtager denne forpligtelse køberen til 2b).

Som modytelse forpligter køberen sig til 2a) at opretholde økonomisk bæredygtighed for varmeværket i bygning nr. 4233, sikre varmemforsyningen til samtlige medsolgte boligbygninger via varmeværket (Geb. 4233) og i tilfælde af en videresalg at overdrage denne forpligtelse til udelukkende at modtage varme fra varmeværket (Geb. 4233) til erhververen samt at forpligte senere retsafløbere i overensstemmelse hermed.

VIII. På naboejendommen Fl.Nr. 2885/12, bygning- og friareal, Virginiastraße 14, 16 og 18, er der til fordel for Forbundsrepublikken Tyskland (Bundesfinanzverwaltung) oprettet en begrænset personlig servitut til sikring af ledningsretter (strøm, vand, varme, gadebelysning).

Forbundet vil fra Studerendeservice - efter anmodning fra køberne - kræve genbestilling af disse rettigheder til fordel for køberne.

Han overdrager desuden alle rettigheder, der følger af KAUFVERTRAG med Studerendeservice, vedrørende tilslutningsanlæggene til køberne. De relevante kontraktlige bestemmelser er køberne bekendt.

IX. Telekommunikationskabel

Køberne er bekendt med, at der ved den vestlige grænse af grunden, bag boligbygningen Virginiastraße 8-12, er lagt et telekommunikationskabel til forsyning af studenterboligen.

Køberne tolererer eksistensen af telekommunikationskablet, hvis forløb er markeret med rødt på situationsplanen (Bilag 7).

§ 14 Købernes forpligtelser

I. Køberne forpligter sig til at sikre en ordentlig udvikling af de ejendomsmæssige dele, der er overladt til de Nederlandske styrker. I det indbyrdes forhold mellem køberne påtager køberen i 2a) sig de hertil relaterede omkostninger. Sikringen sker fortrinsvis ved overførsel af forsyningsanlæg, veje og hovedledningsnet til Zweibrücken by i forbindelse med en udviklingskontrakt. Herunder skal køberne sikre, at de Nederlandske styrker efter indvielsen af vejarealerne til offentlig trafik får stillet tilstrækkelige parkeringspladser gratis til rådighed.

II. Indtil den offentlige indvielse af vejarealerne giver køberen i 2a) Forbundet samt de Nederlandske styrker og deres besøgende en ret til fælles brug af vejarealerne inden for boligområdet, og stiller de nederlandske styrker parkeringspladser i det hidtidige omfang gratis til rådighed.

Der bliver ikke stillet nogen tinglig sikkerhed.

Køberen til 2a) forpligter sig til at gøre vejarealerne inden for de ejendomsmæssige dele, der er overladt til de Nederlandske væbnede styrker, trafikberoligede.

III. Såfremt en integration af udbygningssystemerne i det offentlige net ikke lykkes, forpligter køberne sig til at sikre en ordentlig vand- og affaldshåndtering for de Nederlandske væbnede styrker og, hvis nødvendigt, især at lægge nye drikkevandedninger. I forholdet mellem køberne påtager køberen til 2a) sig de hermed forbundne omkostninger.

IV. Køberne forpligter sig til at informere Bundesformuekontor Landau samt ejendomskontoret for de Nederlandske væbnede styrker "DGW &T, Directie Duitsland, Kastanienweg 3, 27404 Zeven" rettidigt om byggearbejder, der berører det overladte område eller kan påvirke dets boligværdi, samt om tidsplanen for disse byggearbejder, så de kan reagere passende på byggearbejderne.

V. I tilfælde af videresalg af grundstykker til en tredjepart, skal denne forpligtes på samme måde.

Køberne forpligter sig til, efter anmodning fra Forbundet, at sørge for en tinglyst sikkerhed for forsynings- og afløbsanlæg til den ordentlige udvikling af det område, der er overladt til de Nederlandske væbnede styrker.

§ 15 Fælles ansvar

For alle forpligtelser, der er indgået i denne kontrakt overfor Forbundet, hæfter køberne som solidarisk ansvarlige i henhold til 2 a) og 2 b).

§ 16 Overdragelser

Kontraktparterne er enige om, at overdragelserne skal erklæres i to eller flere tillægsaftaler.

Die overdragelse vedrørende det i situationsplanen (Bilag 5) blå markerede delområde vil først blive erklæret, når opmålingerne er gennemført, og ændringerne foreligger ved fremlæggelse af ændringsdokumenterne, samt at Bankbürgschaften i henhold til § 7 stk. II er overdraget til Forbund. Overdragelsen vedrørende det i situationsplanen (Bilag 5) rødt markerede delområde vil først blive erklæret, når opmålingerne er gennemført, ændringerne foreligger ved fremlæggelse af ændringsdokumentet, de Nederlandske væbnede styrker har returneret det område, der skal overdrages, til Forbund eller har givet samtykke til en ejendomsoverdragelse, og den dertil hørende købsprisdelt i henhold til 6 stk. III er betalt.

§ 17 overdragelsesforbehold

For at sikre kravet om opfyldelse og ejendomsoverdragelse bevilges og ansøges der om registreringen af en opfyldelsesfortrinsret til fordel for køberne i 2a) og 2b) på grundlaget for det i § I stk. I nævnte grundbesiddelse.

De deltagende parter godkender og anmoder om sletning af disse forretninger.

a) ved den kontraktmæssige grundbesiddelse med registreringen af ejerskabsændringen, hvis der ikke er foretaget mellemrækkefølge, medmindre erhververen har givet samtykke,

b) til den ikke afhændede del af grundbesiddelsen i henhold til § 3 Abs. II med gennemførelsen af ændringsbeviset i tingbogen. For at dokumentere, hvilket grundstykke der ikke er solgt, er det tilstrækkeligt med en bekræftelse forsynet med sigillet fra den fungerende notar.

§ 18 Grundskatter, grundbesiddelsesafgifter, tilslutnings- og udvidelsesbidrag e

Alle indtil dagen for Beurkundung, der er anmodet om ved Forbundet, er betalingspligtige bidrag til udbygning, tilslutning og forbedring i henhold til Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz samt Ortssatzung betalt og inkluderet i Købsprisen.

De bidrag, der er anmodet om fra dagen for Beurkundung, påhviler køberne uanset tidspunktet for deres pålæggelse og modtageradresse.

§ 19 Grunderwerbsteuer

I. De omkostninger og gebyrer, der er forbundet med denne KAUFVERTRAG og dens gennemførelse hos notar, domstol og myndigheder samt ejendomsværdiskat, bæres af køberen i henhold til 2a).

II. Kost for godkendelse eller bekræftelse fra en kontraktpart påhviler dem. n.

§ 20 Udførelsesaktivitet for notar

I. Notaren bemyndiges til at anmode om og modtage de nødvendige tilladelser eller negativattester, der kræves for gyldigheden af kontrakten eller dens udførelse. Disse skal være gyldige for alle involverede, når de modtages af den fungerende notar eller opbevarer af dette dokument.

Notaren påtager sig straks at informere de involverede.

II. Alle indførsler i tingbogen skal kun ske efter anmodninger fra den fungerende notar. Denne er også bemyndiget til at fremsætte anmodninger separat og begrænset under fritagelse fra begrænsningen i § 181 BGB samt på samme måde tilbagekalde dem og supplere eller ændre dette dokument, hvis det skulle blive nødvendigt for at opnå den ønskede indførsel i tingbogen, og hvis de væsentlige elementer i købsaftalen ikke berøres.

III. Kontraktparterne giver afkald på deres eget ansøgningsret.

IV: For modtagelse af offentlige godkendelser under forudsætninger og betingelser samt afgørelser, hvor en offentlig godkendelse nægtes eller en forkøbsret udnyttes, er notaren ikke bemyndiget. Disse afgørelser skal selvstændigt overleveres til de involverede; en kopi bedes sendt til notaren.

§ 21 Delvis ugyldighedsklausul

Hvis en bestemmelse i denne kontrakt er eller bliver ugyldig, forbliver de øvrige bestemmelser i denne kontrakt uberørte.

I stedet for en ugyldig eller blevet ugyldig bestemmelse skal der træde en lovbestemt eller, hvis der ikke er en lovbestemmelse, en bestemmelse, der svarer til meningen med denne kontrakt.

§ 22 Fuldførsel af Beurkundung

Der blev ikke truffet yderligere aftaler.

§ 23 Skriftlig form

Efterfølgende aftaler til denne kontrakt kræver skriftlig form for at være gyldige, medmindre der er pligt til beurkundung.

§ 24 Oplysninger fra notar

De involverede er blevet informeret om, at:

I. denne kontrakt, i det omfang ejendomshandlerloven eller Baugesetzbuch finder anvendelse, først træder i kraft ved udstedelse af en tilsvarende godkendelse, og i øvrigt kun kan opfyldes af Forbund, hvis en eventuel nødvendig godkendelse i henhold til Baugesetzbuch foreligger, og en lovbestemt forkøbsret ikke udnyttes;

II. alle retsforholdsmæssige erklæringer, som afslutningen og beståen af denne kontrakt skal være afhængige af, skal i henhold til § 313 HGB bevidnes, ellers er denne kontrakt ugyldig;

III. ejerskabet overgår først til køberne ved omskrivning i tingbogen, og hertil skal den skattemæssige ubetænkelighedserklæring og de offentlige godkendelser eller negativt beviser foreligge;

IV. Forbundet og køberne hæfter som solidariske debitorer for de skatter, der vedrører grundbesiddet, samt ejendomsværdiskatten og notar- og rettergangsomkostningerne, dog kun i det omfang, der ikke er givet dem omkostningsfrihed eller nedsættelse ved lov;

V. Notaren har dog ladet grundbogen se, men ikke ejendomskatasteret og bygningsforpligtelsesregisteret, og grundbogsbetegnelsen giver ingen oplysninger om den tilladte anvendelsestype.

VI. Notaren har ikke påtaget sig skatteretlig og økonomisk rådgivning. .

§ 25 Bilag

I det omfang der i denne urkunde henvises til bilag, er disse bestanddele af denne kontrakt.

§ 26 Retssted

Retssted for alle retssager, der udspringer af denne kontrakt, er Landau i Pfalz.

§ 27 Udfærdigelser

I. Fra denne kontrakt modtager:

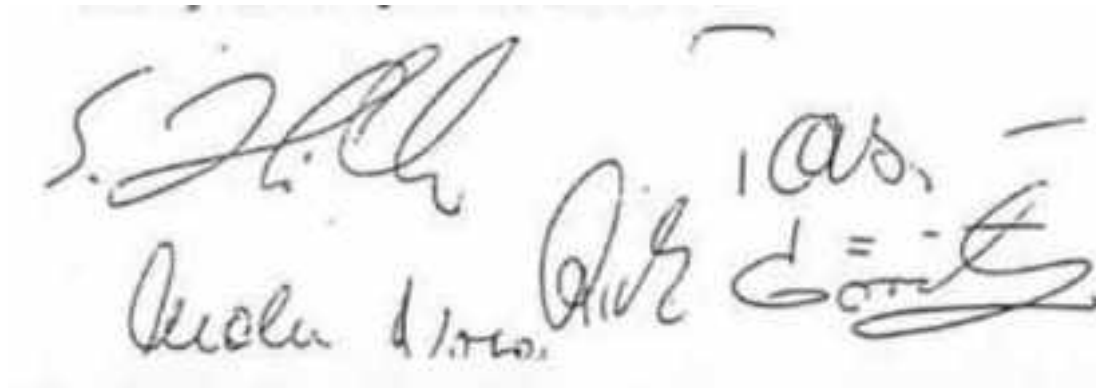
Forbundet 1 udfærdigelse og 3 bekræftede afskrifter, køberne hver 1 udfærdigelse og bekræftet afskrift, grundbogskontoret i Zweibrücken 1 udfærdigelse, finanskontoret i Zweibrücken Grunderwerbsteuerstelle 2 afskrifter, og Gutachterausschuss 1 afskrift.

II. Grundbogsmeddelelserne anmodes om fra Forbundet i tre eksemplarer, fra køberne i et enkelt eksemplar.

Afslutningsvis erklærede de tilstedeværende:

Ved afsluttende spørgsmål fra den siddende notar erklærer alle parter udtrykkeligt, at de ikke ønsker at foretage yderligere ændringer til den ovenstående kontrakttekst, som er blevet forhandlet i detaljer af parterne i lange forhandlinger og godkendt af deres juridiske og skattemæssige rådgivere. De insisterer på værtimod på beurkundung i den foreliggende form.

Dette protokol blev læst op af notar for de fremmødte, godkendt af dem
og underskrevet nedenfor som følger:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S. Hiller', followed by a date '1.10.98' and a signature that looks like 'G. Hiller'.

Anhang a:

Fuldmagt I henhold til § 16 i loven om finansforvaltning (FVG) i den
gældende version af finansjusteringsloven af 30.08.1971 (BGBl. I.S.
1426) bemyndiger jeg, Hr. Siegfried Hiller

ved Bundesvermögensamt Landau

til salg af den i tingbogen for Zweibrücken blad 5958 indførte ejendom i byo
mrådet Zweibrücken, matrikelnummer 2885/15, bygning- og friareal,
Delawarestraße, Landstuhlerstraße 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17,
19, 21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Texasstraße, Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17,

Med en samlet størrelse på 103.699 m2.

Værdi af kontraktgenstanden: 5.182.560,-- DM (med ord: Fem millioner et
hundrede toogfirs tusinde fem hundrede tres Deutsche Mark)

Landau, 05.10.1998

Bundesformuekontor Landau

Underskrift: Herr Plauth ROAR

**- Uddrag: KAUFVERTRAG Bundesrepublik Deutschland og Land
Rheinland-Pfalz (Studerendeservice Kaiserslautern) fra 15.08.1996.**

**§ 6 Ver- og forsyningsledninger/-anlæg, vejarealer, tilladelser
og brugsretter**

I. Forsyningen af hele Kreuzberg - boligområdet med varme, vand og strøm samt spildevandsbehandlingen sker via et forbundsejet **ledningsnet, der udgør en enhed**. Derudover er vejene i Kreuzberg-boligområdet, inklusive gadebelysningen, ejet af Forbundet. (... .)

II. På den i § 2 stk. I nævnte købsgrund strækker forsyningsledninger for vand, strøm, fjernvarme og gadebelysning sig, som fortsat er nødvendige for at forsyne det forbundsejede Kreuzberg - boligområde. Derudover findes der på købsgrunden en vandpumpestation (4241), som fortsat er nødvendig for at forsyne Kreuzberg - boligområdet.

Forløbet af ledningerne samt placeringen af vandpumpestation er i de som anlæg 2 a (vandledninger/-pumpestation), 2 b (strøm), 2 c (gadebelysning) og 2 d (fjernvarme) medtagne placeringstegninger, som er blevet præsenteret for kontraktparterne til gennemgang og godkendt af dem, markeret med rødt. Placeringstegningerne er en del af den foreliggende kontrakt. (... .)

VII. Køberen forpligter sig til at tillade fortsat drift af de på købsgrunden beliggende forbundsejede fjernvarmeanlæg, vand- og strømmidler, gadebelysninger samt vandpumpestationen, så længe det er nødvendigt for forsyningen - også til enkelte bygninger - af Kreuzberg - boligområdet.

For at sikre denne tilladelsesret opretter køberen en begrænset personlig tjenesteydelse til fordel for Forbundsrepublikken Tyskland (Bundesfinanzverwaltung) med følgende indhold:

"Et overdrageligt ret til drift samt vedligeholdelse og fornyelse af underjordiske vand- og elledninger (ledningsretter), til drift af gadebelysningsarmaturer og til drift af en underjordisk varmeledning, der går gennem bygning Nr. 4200 til fordel for Forbundsrepublikken Deutschland, må efter forudgående aftale med køberen - undtagen i nødstilfælde - betjenes af dens befuldmægtigede, som kan træde ind på grunden og foretage alle nødvendige handlinger på grunden, som er nødvendige for udøvelsen af denne ret. Denne ret indebærer en forpligtelse for den respektive ejer af den belastede grund til at undlade alle handlinger, der kan påvirke udøvelsen af denne ret."

Forbundet anmoder, og køberen godkender registreringen af denne begrænsede personlige tjenesteydelse i tingbogen.

Registreringen skal først finde sted efter forelæggelse af ændringsbeviserne og de nye ejendomsværdiangivelser.

Registreringen af rettighederne sker uden beregning.

VIII. Køberen forpligter sig desuden til, på forbundets anmodning, at genbestille de ovennævnte rettigheder, som angivet i afsnit VII, til fordel for en af forbundet udpeget tredjepart uden beregning og at sikre dem.

Kontakt Forbundsarkivet Koblenz
(Hovedtjenestested) Potsdamer
Straße 1 56075 Koblenz

Fagafdelinger

Koblenz er beliggenheden for Fagafdeling B. Denne er ansvarlig for det centrale civile statslige arkivmateriale fra Bundesrepublik Deutschland siden 1949 samt de vestlige besættelseszoner.